

公平正義、多元文化

1. 公平正義 (社會正義)

* 社會正義：盡力地讓每個人享有同等的機會，合理地分配資源

(1) 形式平等 (齊頭式) vs. 實質平等 (立止點)

↓
對所有人一視同仁，
不允許任何不一樣的對待

↓
考量到現實上的差異，
給予合理的差別對待

↓
怎樣測量什麼才是實質平等

- a. 分配正義：是否根據差異大小，給予相對應的差別待遇 (預防/止損/糾正)
- b. 修正正義：公正合理地於錯誤或傷害處理
- c. 程序正義：確保過程合乎法理

怎樣才是合理的差別對待

* 基礎：羅爾斯正義論

自由平等原則

a. 第一原則：每個人享有的權利應相同，且不得損及他人

差異原則

b. 第二原則：1. 差異原則

2. 差異原則

* 類似比例原則

每個機會皆須對所有人開放

對最不利的最有利

* 第一原則優先於第二原則，且兩者皆需達到

* 無實質平等 = 表示社會不平等

2. 多元文化

* 文化：人們生活的過程

(1) 重要名詞

a. 文化理解

vs. 文化融合

↳ 不一定是好的，可能帶有強勢文化欲同化少數的消滅那種

b. 種族主義：堅信特定種族先天上優先於他者

c. 偏見 vs. 歧視

(負面想法)

(負面想法 + 行動)

d. 文化位階：資源的分配不均下，形成文化的優劣之分

e. 其他：我族中心主義、肯認